

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020-092	처분요구일자	2020.12.21.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	○○○(주)		
제 목	계약보증금 처리 부적정		

지 적 내 용

○○○(주)의 ◇◇◇◇그룹은 회사의 계약에 관한 업무를 담당하고 있으며, 계약사무처리 관련 업무를 규정하고 있는 “계약사무처리규정”에는 이 규정에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령”(이하 국가계약법)을 준용한다고 명시하고 있다.

이에 따라 ○○○(주) 계약담당부서는 국가계약법 및 국가계약법 시행령 제50조(계약보증금)를 준용하여 계약자로부터 계약보증금을 받아야 하며, 계약보증금은 계약금액의 100분의 10 이상으로 현금 또는 보증서 등으로 납부하게 하여야 한다. 다만, 공사계약에 대해서는 제52조(공사계약에 있어서의 이행보증)에 따라 계약보증금은 계약금액의 100분의 15 이상을 납부하게 하여야 한다.

그런데 ○○○(주)의 계약일반조건¹⁾은 국가계약법 시행령에서 정해놓은 계약 유형별 보증금 요율을 분리해서 적용하지 않고 일률적으로 계약금액의 15% 이상에 해당하는 계약보증금을 납부하도록 하고 있어 시행령 등을 준용하여 관련 규정을 개정할 필요가 있다. 이와 관련하여 ○○○(주)가 2018.01.01.부터 2020.09.30.까지 체결한 계약 중 보증서(보증보험) 또는 지급각서 형태로 납부된 보증금 중 15% 이상 요건을 미준수하여 처리된 74건 등이 존재하므로 계약보증금 요율을 업무 현실을 감안하여 설정할 필요성이 있는 것으로 판단된다.

1) 물품구매(제조)계약 일반조건, 용역계약 일반조건, 공사계약 일반조건

한편, 계약금액이 5천만 원 이하인 계약의 경우 등에는 제50조 제6항에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있으며 이 경우에는 그 지급을 약속하는 내용의 문서를 계약상대방에게 제출하도록 하여야 한다.

그러나 ○○○(주)가 2018.01.01.부터 2020.09.30.까지 체결한 전체 434건의 계약 중 184건은 보증서(보증보험) 또는 지급각서의 형태로 계약보증금이 납부 되었으나 250건의 계약은 계약보증금이 납부되지 않은 것으로 확인되었다.

특히 “인천국제공항 ▲▲▲ 백업유지보수 기술지원 계약”, “□□□(▼▼-XX) 구매계약”, “2020년 ○○○(주) △△△△ 격려품 구매” 계약의 경우에는 계약금액이 5천만 원을 초과함에도 현금 또는 보증서가 아닌 지급각서로 갈음하여 계약보증금을 납부 받은 것으로 확인되었다.

【표】 계약보증금 납부 현황(2019.1.1.~2020.9.30.)

계약금액 구분	계약보증 형태	계약보증금 납부 건수			미납부 건수	합계	비고
		15% 이상	10% 이상	10% 미만			
5,000만 원 이상	보증증권	18	22	7		47	
	지급각서	2	1			3	
	미징구				32	32	
	소계	20	23	7	32	82	
5,000만 원 미만	보험증권	50	23			73	
	지급각서	40	15	6		61	
	미징구				218	218	
	소계	90	38	6	218	352	
합계		110	61	13	250	434	

※ ○○○(주)가 제출한 자료를 바탕으로 재구성

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 회사 설립초기 지원부서의 소규모 인력으로 사업인수, 전환

배치, 인사관리, 안정적인 사업 운영에 우선순위를 두어 업무를 진행할 수 밖에 없어 계약관리 업무에 어려움이 있었다고 답변하였다. 다만, ‘20년 4월부터 ●●●팀 인력(2명)을 채용하여 체계적인 계약제도를 갖추어 나가 고자 노력하고 있으며 감사 지적 사항에 대해서는 향후 미비 사항이 없도록 개선해 나가겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○(주) 사장은 계약상대방에게 부담이 되지 않도록 국가계약 법령을 준용하여 계약유형별 계약일반조건의 보증금율을 재설정하시기 바라며, 회사 설립초기 사정 등을 감안하여 계약보증금 업무 처리 부적정에 대해서는 관련부서 또는 관계자를 처분하지 않으니 향후에는 계약보증을 위한 보증서(보증보험) 또는 지급각서 등을 관계법령에 따라 적정하게 관리하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략